

1007466-69.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Leila França Carvalho Mussa

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Novaes dos Santos Macedo, qualificado, propôs ação de restituição de valores em face de Car System Comércio e Serviços Ltda. Pugnou, antes de tudo, pela gratuidade da justiça. No mérito, argumentou ter firmado contrato com a Ré em julho/2019 para rastreamento, bloqueio e recuperação de veículo em caso de roubo ou furto, com opção de compra do documento no caso de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

3ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007466-69.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007466-69.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Guilherme Novaes dos Santos Macedo

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leila França Carvalho Mussa

Vistos.

Guilherme Novaes dos Santos Macedo, qualificado, propôs ação de restituição de valores em face de Car System Comércio e Serviços Ltda. Pugnou, antes de tudo, pela gratuidade da justiça. No mérito, argumentou ter firmado contrato com a Ré em julho/2019 para rastreamento, bloqueio e recuperação de veículo em caso de roubo ou furto, com opção de compra do documento no caso de não recuperação. Ocorreu que, em 12/03/2020, teve seu veículo furtado, na cidade de Cotia/SP, conforme boletim de ocorrência em anexo. Contatando a demandada, teve o seu pleito de assistência negado sob a justificativa de não ter efetuado os testes do equipamento via aplicativo ou site. Diante disto, entendendo tratar-se de requisito abusivo, buscou a parte o recebimento de valores previsto contratualmente, R\$ 22.093,04 (vinte e dois mil e noventa e três reais, e quatro centavos), referente ao valor de 100% do bem, conforme tabela FIPE. Juntou documentos (fls. 18-31). A inicial foi emendada para comprovação da hipossuficiência financeira (fls. 36-41 e 45-64), nos termos do Despacho de fls. 32-33.

Foi deferida a gratuidade da justiça ao Autor, e determinada a citação da Ré (fl. 65).

A Ré, citada, apresentou resposta às fls. 70-81, alegando, em resumo, que o contrato firmado pelas partes não se qualifica como sendo de seguro, pois "tem por obrigação principal o monitoramento com a emissão de sinais de bloqueio e ou rastreamento de veículos automotores e, como obrigação subsidiária, o pagamento de indenização (clausula 15 e ss.) referente à compra do documento do veículo - respeitado os limites contratuais - em caso de roubo ou furto e não localização". Informou não ter medido esforços na busca do bem. Esclareceu que a pendência de realização, pela parte autora, dos testes do equipamento lhe prejudicou no direito de indenização pelos danos materiais decorrentes do furto do bem, e de sua não recuperação. Aduziu que o último teste realizado ocorreu em agosto/2019. Defende, portanto, a inexistência de falha no serviço prestado. Defende, outrossim, que, se for condenada a ressarcir o valor do veículo, deverá o autor entregar os documentos necessários à transferência da propriedade bem furtado à Ré, e que, eventual pagamento observe o valor do bem com base na tabela FIPE a data do sinistro, além da limitação contratual estipulada à cláusula 17. Impugnou o valor pleiteado pelo Autor. Requereu, nestes termos, a improcedência da ação. Alternativamente, pugnou que, em caso de condenação, que o valor do bem seja considerado à data do sinistro, bem como mediante entrega do DUT livre e desimpedido de quaisquer ônus e limitação. Juntou documentos (fls. 82-121).

Réplica às fls. 125-129.

As partes não demonstraram interesse na composição da lide ou na produção de outras provas, consoante o disposto em réplica, e tal como certificado à fl. 130.

Sendo este o relatório, fundamento e decido.

Não havendo interesse das partes na produção de outras provas, procedo ao pronto julgamento da lide, nos termos do artigo 355, incisos, do nCPC.

A pretensão autoral é parcialmente procedente, senão vejamos.

A relação entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis em favor das autoras as prerrogativas previstas na legislação consumerista.

Reconhecido isto, adentro ao cerne da questão, mas sob a ótica das prerrogativas previstas na referida legislação especial.

É certo que o contrato sob discussão prevê que, para ser a autora indenizada, deveria a parte, dentre outras medidas, realizar testes no equipamento fornecido pela ré. Este ponto parecer ser inclusive incontroverso.

Ocorre que não vislumbro justificativa técnica plausível para exigir do Autor testes em um período tão curto quanto o exigido pela contratada.

Neste sentido: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento de veículos "Car System". Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos em caso de roubo ou furto. Negativa de pagamento consubstanciada na não realização de testes mensais no aparelho de rastreamento. Incidência do artigo 51, I, do CDC. Abusividade reconhecida. Ausência de justificativa técnica para periodicidade tão curta. Dispositivos contratuais que buscam apenas transferir eventual insucesso no bloqueio e na localização do veículo para o consumidor. Precedentes do TJSP. Sentença de parcial procedência do pedido que deve ser mantida, porquanto correta sua análise dos fatos. RECURSO NÃO

PROVIDO." (TJSP; Apelação 1006390-07.2014.8.26.0348; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro: 15/03/2017)

Mesmo que dependa a parte da regularidade do sinal para a prestação do serviço, não demonstrou a parte ré qualquer prejuízo ou impossibilidade na localização do veículo por força da pendência dos apontados testes. Trata-se, a meu ver, de dispositivo contratual que busca onerar excessivamente a contratante, transferindo-lhe culpa por eventual insucesso na localização e recuperação do bem.

Neste ponto, entendo ser aplicável o artigo 51, I, do CDC, que compreende como nula de pleno direito a cláusula contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilita, exonere ou atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.

Neste caminhar: No mesmo sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais - Contratação da prestação de serviços da Car System - Emissão de Sinais para Bloqueio de Veículo a Distância - Motocicleta roubada e não localizada - Obrigação de Meio - Falha no bloqueio - Ausência de prova do esforço adequado para a efetivação do contratado quando necessário - Inexiste demonstração do nexo entre eventual descumprimento do teste mensal por parte do contratante e o prejuízo no funcionamento do dispositivo de bloqueio - Art. 333, II, CPC - Aplicação da Teoria da Perda da Chance - Dever de indenizar o dano material - Quantia embasada na média do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, referente à data da distribuição da demanda - Precedentes jurisprudenciais - Sentença Reformada - RECURSO PROVIDO." (TJSP; Apelação 0045311-76.2012.8.26.0007; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2014; Data de Registro: 17/10/2014)

Mostra-se razoável, portanto, afastar o apontado óbice, pois, como dito, não demonstrado que a ausência de testes causou qualquer prejuízo na tentativa de localização do bem. Legítima, conseqüentemente, a pretensão de recebimento de valores.

Contudo, a proporção indenizatória merece ajuste.

Isso porque, como previsto em contrato, tratando-se de motocicleta, o preço a ser pago se limita ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor de mercado do bem, com base na tabela FIPE a data do sinistro.

Ainda com base em previsão contratual, há de se condicionar o pagamento do valor indenizatório à quitação do bem e baixa de gravame, caso ainda pendente, bem como a entrega do DUT livre de ônus.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do nCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados, garantindo a parte autora a compra, pela ré, da motocicleta furtada pelo valor da motocicleta pelo preço a ser pago encontrado na Tabela FIPE à época da subtração, limitando-se ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor de mercado do bem. Este valor deverá ser atualizado pela Tabela do TJSP, com juros de mora de 1% a partir do cumprimento da obrigação de entrega do DUT livre de ônus.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré às custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios destinados ao patrono da parte contrária, estes fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente, por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença.

P. R. I. C.

Carapicuíba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA